

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/2060

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פיצוי למתלונן), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 71א¹. 1. בפקודת התעבורה¹, בסעיף 71א, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :

"(ב) הפר בעל רישיון לקו שירות תנאי מתנאי רישיונו, וחויב, בעקבות תלונה שהגיש נגדו נוסע, בתשלום פיצוי למדינה לפי הרישיון או ההסכם שחתם עליו עם המדינה, יעביר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לאותו נוסע סכום שלא יפחת משלושים אחוז מסכום הפיצוי שבעל הרישיון חויב בתשלומו."

דבר הסבר

בתנאי המכרזים שהמדינה מפרסמת ובהסכמים שעליהם חתומים בעלי רישיונות לקו שירות לאוטובוס או למונית, מצוי הסדר שלפיו בעל רישיון שאינו עומד בתנאי הרישיון, או עובר על החוק, ישלם למדינה פיצוי מוסכם, בסכום הקבוע במכרז או בהסכם.

כך לדוגמה, בתנאי המכרז להפעלת תחבורה ציבורית באשכול אשדוד יבנה תל אביב (04/2013) נקבע כי מפעיל השירות ישלם למדינה פיצויים מוסכמים בשל אי עמידה בתנאי הרישיון. דוגמות לפיצויים מוסכמים שנקבעו : בשל אי ביצוע נסיעה – 2,000 שקלים חדשים ; בשל חריגה מלוח הזמנים (הקדמה או איחור) – 500 שקלים חדשים ; בשל אי עצירה בתחנה – 1,000 שקלים חדשים ; בשל הסעה של מעל ל-10 נוסעים בעמידה באוטובוס בינעירוני – 1,000 שקלים חדשים ; בשל אוטובוס מלוכלך – 500 שקלים חדשים ; בשל אי הוספת נסיעת תגבור ובשל אוטובוס מלא בתחנת המוצא – 1,000 שקלים חדשים ; בשל עבירה על תקנות התעבורה – 1,000 שקלים חדשים.

עד לשנת 2012, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים העמיד לדין חברות תחבורה שלא עמדו בתנאי הרישיון, ואם בית המשפט הרשיע את החברות, העונש שהושת עליהן הסתכם בדרך כלל בקנסות בסדר גודל של עשרות אלפי שקלים חדשים לקופת המדינה, ובפיצוי שנע בדרך כלל בין 500 ל-1500 שקלים חדשים לנוסע שבעקבות תלונתו הוגש כתב האישום.

בשנת 2012 בוטל הצו שהסמיך את חוקרי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לחקור תלונות של כל אדם לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעה באוטובוס ובמונית) התשל"ד–1974, שבוטל גם הוא, ובעקבות כך הופסקה העמדתם לדין של חברות התחבורה. הדבר גרם לכך שנוסעי התחבורה הציבורית

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

שמגישים תלונות אינם חלק מתהליך התביעה ואינם מקבלים פיצוי על הנזק ועוגמת הנפש שנגרמו להם. כיום, הסנקציה היחידה נגד חברות התחבורה במקרים של הפרת תנאי הרישיון היא חיובם בפיצוי מוסכם שנקבע בתנאי המכרז, הרישיון או ההסכם.

לפיכך, מוצע לקבוע כי במקרים שבהם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מחייב את חברות התחבורה בתשלום פיצוי לאוצר המדינה בעקבות תלונה של נוסע, יועבר חלק מהפיצוי למתלונן שנפגע. תיקון זה יחזיר לקדמותו את ההסדר שלפיו המתלונן מקבל את הפיצוי המגיע לו, ובכך יעודד את ציבור הנוסעים להגיש תלונה כשבעל רישיון אינו עומד בתנאי הרישיון, דבר שיגרום לשיפור ולייעול השירות בתחבורה הציבורית.

נראה שלהצעה זו אין כל משמעות תקציבית, לאור ההנחה שבעקבות התיקון צפוי שיוגשו יותר תלונות על ידי ציבור הנוסעים, וייתכן שקופת המדינה תצא נשכרת.

בהתחשב בסכומי הפיצויים שפסקו בתי המשפט למתלוננים בעבר, מוצע לקבוע שהפיצוי לנוסע לא יפחת מ-30% מהסכום ששילם בעל הרישיון למדינה בעקבות התלונה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/2807), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/20/963), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/1158), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/23/1186), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3442) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/25/898).

הצעת החוק זהה לפ/898/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)